



Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

Norma proti Ekvadorju

Odbor Združenih narodov za človekove pravice

20. junij 2025

Norma (psevdonim), ekvadorska državljanka, rojena leta 1999, je bila že od otroštva žrtev stalnega spolnega nasilja, institucionalnega zanemarjanja in strukturne revščine. Njeno življenje so zaznamovali številni primeri nasilja v družini. Pri petih letih je njena sestrčna prijavila, da jo Normin oče spolno napada. Po tej prijavi so posredovali organi za zaščito otrok, ki so Normo začasno odvzeli očetu in jo namestili v oskrbo sorodnikov, kasneje pa k materi.

Vendar sistem zaščite ni ustrezno spremljal primera in po smrti babice leta 2011 so Normo pri 12 letih brez kakršnega koli nadzora ali ocene tveganja vrnil v očetov dom. Od takrat naprej jo je oče stalno spolno zlorabljal. Pri 13 letih je zanosila. Junija 2013 je Norma odšla v zdravstveni center, kjer je bilo potrjeno, da je noseča 27 tednov. Norma je zahtevala splav, vendar ga je zdravniška ekipa zaradi visoke nosečnosti zavrnila. Čeprav so bile proti Norminemu očetu vložene pritožbe, ga ekvadorski pravosodni sistem nikoli ni obsodil.

Odbor je ugotovil, da je Ekvador odgovoren za kršitev Normine pravice do življenja, ker ji ni odobril splava. Odbor je 1. menil, da porod pri 13-letni deklici predstavlja veliko tveganje za njeno življenje, in 2. porod je vplival na njeno dostojanstvo, saj je morala opustiti šolanje in poiskati zaposlitev, da bi preživljala »svojega otroka, ki ga je spočela, posiljena od svojega očeta«. Iz istih razlogov je ugotovil, da je bila Normina osebna integriteta kršena.

V tej odločitvi Odbor daje velik poudarek dolžnosti države, da prepreči spolno nasilje, in neizpolnitvi te dolžnosti v tem primeru, ko je agresorju omogočila ponoven dostop do mladoletnice po vložitvi začetnih pritožb. Čeprav je to pomemben korak naprej v tej odločitvi, obstajajo zelo problematični vidiki odločitve.

1. Zdi se, da Odbor zanika dostojanstvo mladoletnic, nad katerimi se izvaja spolno nasilje. Glede te točke ni razprave o potrebi po preprečevanju dejanj spolnega nasilja in o težavah, s katerimi se soočajo žrtve, ki zanosijo. Vendar pa tudi ni razprave o prirojenem dostojanstvu vseh ljudi, brez diskriminacije glede na obliko spočetja. Ker so vsi ljudje enakovredni, je bistveno, da se prizna dostojanstvo Norminega otroka in upravičenost do uzakonjenih pravic.
2. Kot poudarja Odbor, je zelo problematično, da je morala Norma v mladih letih opustiti študij in poiskati slabo plačano delo. Vendar je vprašljivo, ali je dostop do splava, ki ga Odbor predlaga za to situacijo, prava rešitev. Bistveno je, da mednarodno pravo prouči rešitve, ki bolje uravnotežijo pravice vseh vpletenih, v



tem primeru pravice Norme in njenega otroka. Zato je treba raziskati rešitve, kot so dostop do posvojitve ali celovite državno financirane programe oskrbe mladostnic.

3. Ena točka pa je bila v sodni praksi Odbora malo analizirana in je v tej odločitvi izpuščena: tveganja splava v poznih fazah nosečnosti. Ta odločitev predpostavlja, da nadaljevanje nosečnosti pomeni večje tveganje kot splav v 27. tednu nosečnosti, ne da bi bila opravljena kakršna koli analiza. Ti površinski pristopi vzbujajo resne dvome o varstvu pravic žensk in deklet z rešitvami, ki jih predlaga odbor.

Normin primer nedvomno zahteva pozornost mednarodnih organov. Vprašanje, ki ostaja pri pregledu mnenja odbora, je, ali je pristop pravilen ali pa gre za pretiran poudarek dostopnosti splava, pri čemer se zanemarjajo ključne razprave o primeru. Predvsem pa se izpušča razprava o vzrokih nasilja nad Normo in drugimi dekleti.